

## TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 26 rejeb 1416 - 19 décembre 1995

138<sup>ème</sup> année

N° 101

# Sommaire

## Lois

**Loi n° 95-105 du 14 décembre 1995**, portant institution d'un système unique de validation des services au titre des régimes légaux de vieillesse, d'invalidité et de survivants ..... **2308**

## Décrets et Arrêtés

### Premier Ministère

**Décret n° 95-2418 du 11 décembre 1995**, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie décidant la création et l'émission de pièces de monnaie ..... **2309**  
Nomination de conseillers-adjoints à la cour des comptes ..... **2309**

### Ministère de la Défense Nationale

Nomination du président du tribunal militaire permanent de Tunis ..... **2309**  
Nomination d'un président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis ..... **2309**

### Ministère de l'Intérieur

**Décret n° 95-2423 du 11 décembre 1995**, portant règlement intérieur des centres de rééducation des délinquants mineurs ..... **2312**  
**Décret n° 95-2424 du 11 décembre 1995**, étendant les dispositions du décret n° 91-804 du 25 mai 1991 portant institution d'une indemnité spécifique dite indemnité de gestion administrative et financière au profit des directeurs d'administration centrale et ce à leurs homologues dans les communes ..... **2313**

### Ministère des Affaires Sociales

**Décret n° 95-2425 du 11 décembre 1995**, étendant les dispositions du décret n° 90-1008 du 11 juin 1990, fixant les conditions d'attribution de la prime de rendement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| servie aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers au ministère de la santé publique, aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers exerçant à l'institut national de protection de l'enfance, à l'institut de santé et de sécurité au travail, au centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie, et à l'institut de promotion des handicapés relevant du ministère des affaires sociales ..... | 2313 |
| <b>Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Décret n° 95-2426 du 11 décembre 1995, portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de l'Ariana (délégations de l'Ariana et de l'Ariana ville) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2314 |
| <b>Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Décret n° 95-2427 du 11 décembre 1995, fixant la rémunération des travaux exceptionnels au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et aux établissements publics qui en relèvent .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2314 |
| Nomination du président directeur général de l'agence tunisienne de l'emploi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2314 |
| Nomination du président directeur général de l'agence de la formation professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 décembre 1995, fixant la liste des pièces et attestations demandées des citoyens par le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et les établissements publics et les entreprises publiques sous tutelle et nécessitant légalisation de signature ou la certification de la conformité des copies à l'original .....                                                                                                                                                            | 2315 |
| <b>Ministère du Développement Economique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Décret n° 95-2430 du 11 décembre 1995, modifiant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional .....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2316 |
| <b>Ministère de la Santé Publique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Annexe à l'arrêté du ministre de la santé publique du 11 novembre 1995, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis de la santé publique .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2317 |
| <b>Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Décret n° 95-2431 du 11 décembre 1995, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de protection et d'aménagement du littoral .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2317 |
| <b>Ministère de l'Equipement et de l'Habitat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Décret n° 95-2432 du 11 décembre 1995, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale. ....                                                                                                                                                                                                                                 | 2319 |
| <b>Ministère de l'Agriculture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Décret n° 95-2433 du 11 décembre 1995, portant modification du décret n° 93-2441 du 13 décembre 1993, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion de la céréaliculture au titre de la campagne 1992/1993 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2319 |
| <b>Ministère des Communications</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Création de recettes postales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2319 |
| <b>Ministère du Commerce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Décret n° 95-2434 du 11 décembre 1995, modifiant et complétant le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2320 |
| <b>Ministère du Transport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Décret n° 95-2435 du 11 décembre 1995, fixant la procédure de passation des marchés d'affrètement de la compagnie tunisienne de navigation .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2320 |

## **Ministère de l'Industrie**

**Décret n° 95-2436 du 11 décembre 1995**, fixant la liste des attestations administratives pouvant être attribuées aux usagers par les services et les entreprises publiques relevant du ministère de l'industrie ..... **2321**

## **Ministère du Tourisme et de l'Artisanat**

Nomination d'un aîné des bijoutiers joailliers ..... **2322**

Nomination d'un aîné des tisserands sur métiers à bras ..... **2322**

Nomination d'un aîné des fabricants d'objets en argents ciselé, repoussé gravé ajouré ou filigrané ..... **2322**

Nomination d'un aîné des sculpteurs sur pierres ..... **2323**

## **Circulaires**

### **Banque Centrale de Tunisie**

Circulaire aux Banques n° 95-05 réglementant les conditions d'exercice par les banques d'affaires des activités prévues aux articles 2 alinéa 3 et 6 bis de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire ..... **2323**

Circulaire aux Banques n° 94-18 relative aux ressources du fonds national de garantie ..... **2324**

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 94-07 du 31 mai 1994, relative aux transferts au titre des opérations courantes relatives au transport international ..... **2324**

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 94-09 du 22 juin 1994, relative aux investissements à l'étranger ..... **2324**

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 94-13 du 7 septembre 1994, relative à l'importation, cession, reconversion et réexportation des devises par les voyageurs ... **2324**

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 94-14 du 14 septembre 1994, relative au règlement financier des importations et des exportations de marchandises ..... **2324**

## Loi n° 95-105 du 14 décembre 1995, portant institution d'un système unique de validation des services au titre des régimes légaux de vieillesse, d'invalidité et de survivants (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est institué un système unifié de validation des services applicable à tous les assurés sociaux relevant d'un régime légal de sécurité sociale.

Le système prévu par la présente loi s'applique également aux régimes complémentaires de pensions gérés par une caisse de sécurité sociale.

Il consiste à racheter, dans les conditions prévues par la présente loi, des périodes assujetties à un régime de sécurité sociale qui n'ont pas donné lieu à déclaration ou à cotisation. Lesdites périodes sont jointes aux années normalement cotisées pour la constitution des droits à pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants ou pour la liquidation desdites pensions.

Art. 2. - Sont susceptibles d'être validées selon les modalités qui seront fixées par décret et à la condition qu'elles n'aient pas été déclarées ou donné lieu à cotisation au titre d'un régime de sécurité sociale :

1 - les périodes effectives d'activité rémunérées assujetties au titre du régime de sécurité sociale auprès duquel est sollicitée cette validation

2 - les périodes exercées à l'étranger dans le cadre de la coopération technique

3 - les périodes de mise en disponibilité spéciale.

Art. 3. - La validation des périodes mentionnées à l'article 2 ci-dessus est effectuée sur demande écrite de l'assuré social ou l'un de ses ayants droit, auprès de l'organisme de sécurité sociale dont relèvent légalement les périodes à valider.

Art. 4. - La validation est effectuée moyennant le paiement effectif par le postulant d'une cotisation dont le taux varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date de la demande selon le barème ci-après :

| Age du postulant | Taux de cotisation |
|------------------|--------------------|
| jusqu'à 24 ans   | 23 %               |
| de 25 à 29 ans   | 24 %               |
| de 30 à 34 ans   | 25 %               |
| de 35 à 39 ans   | 27 %               |
| de 40 à 44 ans   | 28 %               |
| de 45 à 49 ans   | 29 %               |
| de 50 à 54 ans   | 31 %               |
| 55 ans et plus   | 32 %               |

Travaux préparatoires :

(1) Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 novembre 1995.

Art. 5. - Les cotisations visées à l'article 4 de la présente loi sont calculées sur la base du salaire ou revenu mensuel fixé conformément aux règles prévues par le régime de retraite au titre duquel la validation est effectuée pour la détermination du salaire ou revenu de référence pris pour le calcul de la pension comme si le demandeur de validation ouvrait droit à pension à la date de sa demande.

Au cas où il ne serait pas possible d'appliquer la règle énoncée au paragraphe précédent, les cotisations sont calculées sur la base du dernier salaire ou revenu perçu par l'intéressé avant la date de dépôt de la demande de validation.

Les sommes dues au titre de cette validation sont calculées en multipliant le taux de cotisation prévu à l'article 4 ci-dessus, par le salaire de référence rapporté à la durée de la période à valider.

Art. 6. - La validation n'est prise en compte dans l'ouverture des droits à pension ou leur liquidation qu'après paiement de l'intégralité du montant dû.

S'il n'est versé qu'une partie de ce montant, la validation n'est prise en compte qu'au prorata des sommes effectivement versées.

Si, après interruption du paiement, l'assuré manifeste sa volonté de reprendre le paiement, il devra formuler une nouvelle demande à la caisse concernée.

L'assiette et le montant de la cotisation seront déterminés, dans ce cas, au jour où la nouvelle demande de paiement a été notifiée à la caisse concernée.

Art. 7. - Le postulant ou ses ayants droit peuvent demander que le montant de la validation soit retenu par tranches mensuelles sur la pension ou la rémunération perçue à condition que l'échéancier consenti ne dépasse pas les 36 mensualités.

Dans tous les cas, la validation n'est prise en considération qu'à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté de la totalité du montant de la validation à sa charge. La date d'effet de cette validation ne commencera à courir, le cas échéant, qu'à partir du paiement intégral du montant de la validation.

Art. 8. - Toute demande de validation doit obligatoirement, sous peine de nullité, être présentée à la caisse concernée dans un délai maximum de 2 ans à partir de la date de la fin des périodes à valider.

Dans tous les cas, aucune demande de validation ne peut être acceptée une année au maximum après l'âge légal de mise à la retraite.

Art. 9. - A titre transitoire, les assurés tributaires des dispositions de la présente loi peuvent présenter des demandes de validation pour des périodes autorisées par la législation antérieure.

Toutefois, les articles 4, 5, 6 et 7 de la présente loi leur sont applicables.

Les demandes de validation des périodes d'activité prévues par la législation antérieure doivent être présentées, sous peine de nullité, dans le délai d'une année à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 10. - Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 14 décembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

# décrets et arrêtés

## PREMIER MINISTERE

**Décret n° 95-2418 du 11 décembre 1995, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie décidant la création et l'émission de pièces de monnaie.**

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment ses articles 26 et 27,

Sur proposition du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie, en date du 28 septembre 1995, annexée au présent décret, portant création et émission de nouvelles pièces de monnaie de un dinar d'un demi dinar, de cent millimes, de cinquante millimes, de vingt millimes, de dix millimes (type 1416 - 1996) et de cinq millimes (type 1996), ayant cours légal et pouvoir libératoire, concurremment avec les pièces actuellement en circulation.

Art. 2. - Ces pièces seront mises en circulation à compter d'une date à déterminer par la Banque Centrale de Tunisie.

Art. 3. - Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

### NOMINATIONS

**Par décret n° 95-2419 du 11 décembre 1995.**

Mademoiselle Nadia El Arfaoui est nommée conseiller-adjoint à la cour des comptes à compter du 12 octobre 1995.

**Par décret n° 95-2420 du 11 décembre 1995.**

Monsieur Mourad Ben Gassouma est nommé conseiller-adjoint à la cour des comptes à compter du 12 octobre 1995.

## MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

### NOMINATIONS

**Par décret n° 95-2421 du 11 décembre 1995.**

Monsieur Mongi Lakhdar, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, est désigné de nouveau président du tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1996.

**Par décret n° 95-2422 du 11 décembre 1995.**

Monsieur Ridha Derouiche, magistrat de troisième grade, est désigné de nouveau président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1996.

## MINISTERE DE L'INTERIEUR

**Décret n° 95-2423 du 11 décembre 1995, portant règlement intérieur des centres de rééducation des délinquants mineurs.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu le code des procédures pénales et notamment ses articles 224, 225, 234, 237, 240, 241, 242 et 250,

Vu le code pénal et notamment ses articles 38 et 43 (paragraphe premier),

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur,

Vu le décret n° 91-1865 du 10 décembre 1991, portant publication de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant,

Vu l'avis des ministres de la justice, des finances, de la formation professionnelle et de l'emploi et des affaires sociales,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

### Chapitre premier

#### Dispositions générales

Article premier. - Les centres de rééducation des délinquants mineurs accueillent les délinquants mineurs qui leur sont confiés par les autorités judiciaires compétentes afin de les assister, de les rééduquer, d'améliorer leur comportement et les habiliter pédagogiquement, professionnellement, socialement et psychologiquement pour être réintégrés dans la société.

Art. 2. - Les centres de rééducation des délinquants mineurs se fondent sur le régime graduel en fonction de la nature des prestations fournies à chaque catégorie et en fonction de l'évolution constatée dans le comportement du délinquant mineur, et qui comprend :

- le régime de la prise en charge intensive,
- le régime semi-ouvert,
- le régime ouvert.

Art. 3. - Les mineurs sont orientés, en collaboration avec le juge des mineurs, vers ces différents régimes progressivement et à la suite d'une période d'observation suivie d'une étude du cas du mineur pour évaluer ses progrès de comportement, psychologiques et professionnels.

Art. 4. - Le régime de la prise en charge intensive se fonde sur une assistance et un contrôle intensifs, ils sont orientés audit régime en vertu d'une décision du directeur général des prisons et de la rééducation :

- les mineurs nouveaux dont les traits de personnalité n'ont pas encore été délimités,
- les mineurs coupables d'infractions graves,
- les mineurs récidivistes et difficiles de caractère,
- les mineurs ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

Art. 5. - Le régime semi-ouvert est celui dans lequel le mineur peut bénéficier d'autorisations de sortie et de participation à des activités d'ouverture sur l'environnement, sur décision du directeur général des prisons et de la rééducation.

Ledit régime s'applique aux :

- mineurs dont la situation a été étudiée par les spécialistes,
- mineurs ayant évolué favorablement sur le plan du comportement, parmi ceux affectés au pavillon du régime de la prise en charge intensive et chez lesquels a été constatée une prédisposition à faire l'objet des programmes rééducatifs prévus pour la réinsertion dans la société.

Art. 6. - Le régime ouvert reçoit les mineurs dont la conduite et le comportement sont bons et qui sont aptes à quitter, et leur permet de poursuivre l'étude, la formation et l'exercice d'un emploi hors du centre, avec la garantie du retour et la résidence au centre durant le temps libre.

Le mineur est soumis, dans le cadre de ce régime ouvert, à un contrôle et à une protection contre d'autres infractions, tout en l'aidant à se stabiliser dans son environnement. Des espaces indépendants sont réservés au régime ouvert au sein du centre.

Art. 7. - Les mineurs sont placés dans le régime ouvert par décision du directeur général des prisons et de la rééducation sur la base d'un rapport établi par un spécialiste en psychologie et présenté au conseil pédagogique et portant sur la conduite des mineurs concernés, leurs aptitudes psychologiques et sociales et leur capacité à s'adapter au milieu naturel et à s'y intégrer.

Art. 8. - Il est possible de revenir sur la décision de placement du mineur dans le régime ouvert et de le renvoyer au régime semi-ouvert, par décision du directeur général des prisons et de la rééducation, sur proposition du conseil pédagogique du centre lorsque l'adaptation du mineur au régime ouvert s'avère impossible.

## Chapitre II

### Les formalités d'accueil et d'admission

Art. 9. - Le directeur de chaque centre doit tenir un registre côté et paraphé qui lui est fourni par la direction générale des prisons et de la rééducation, sur lequel sont portés l'identité de chaque mineur, les motifs de son admission, les autorités judiciaires concernées, le jour et l'heure de l'admission et de la sortie.

Art. 10. - Le tuteur du mineur est obligatoirement informé de la décision de placement de son enfant, afin d'établir un lien avec lui, et avisé trois jours au moins avant la date de sa sortie.

En cas d'impossibilité de présence du tuteur pour prendre son enfant, le mineur reste au centre qui prend l'initiative d'aviser les autorités locales ou régionales compétentes pour convoquer son tuteur ou son représentant.

Art. 11. - Lors de l'admission du mineur au centre, il est procédé à sa préparation psychologique afin de l'adapter à la collectivité et le persuader de respecter le règlement en vigueur. Tout ce qui est en sa possession est récupéré et inscrit au registre prévu à l'article 9 du présent décret.

Après les formalités de l'accueil, le mineur est conduit pour prendre une douche et changer de vêtements.

Art. 12. - Les tendances psychologiques du mineur, ses aptitudes intellectuelles et son milieu social sont étudiés, son niveau scolaire et professionnel sont évalués et il est orienté sur la base de ces éléments au régime approprié.

Art. 13. - Les mineurs sont classés aux centres suivant le sexe, l'âge, la nature du délit commis, la situation pénale et personnelle et le comportement, et des pavillons spéciaux sont aménagés pour accueillir les différentes catégories classées suivant les moyens disponibles.

Art. 14. - Sont réservés aux centres de rééducation des délinquants mineurs, des pavillons séparés pour les délinquants mineurs.

Les délinquants mineurs mères peuvent garder leurs enfants nourrissons ou ceux qui sont nés au centre sans que l'âge du nourrisson dépasse trois ans.

## Chapitre III

### Les droits du mineur

Art. 15. - La direction du centre procure au mineur un lit individuel avec tout ses accessoires. Le coucher a lieu dans des dortoirs collectifs conçus à cet effet, comportant les commodités et les équipements nécessaires qui garantissent la vie collective dans la sécurité.

Art. 16. - Le mineur a droit :

- 1 - à une nourriture équilibrée,
- 2 - aux vêtements ordinaires et à ceux spécifiques à la formation et au sport,
- 3 - aux soins gratuits,
- 4 - aux articles nécessaires à la propreté,
- 5 - au bain une fois par semaine et toutes les fois qu'il est nécessaire,
- 6 - aux fournitures scolaires relatives à l'étude et à la formation,
- 7 - à la visite de sa famille directement et dans un endroit prévu à cet effet,
- 8 - à recevoir couffin, colis, et vêtements qui lui proviennent de sa famille,
- 9 - à la correspondance sous le contrôle de son éducateur direct,
- 10 - à l'audience avec le directeur de l'établissement.

Des autorisations de sortie peuvent être données aux mineurs condamnés ou détenus à titre préventif pour les besoins de l'instruction par le juge des mineurs au vu d'un rapport détaillé des services concernés de la direction générale des prisons et de la rééducation.

## Chapitre IV

### Les obligations du mineur

Art. 17. - Le mineur doit :

- 1 - respecter tous les règlements en vigueur dans le centre,
- 2 - se conformer aux impératifs du travail scolaire quant à la préparation des devoirs d'une manière continue,
- 3 - maintenir la propreté de son corps, de sa tenue, de ses fournitures du dortoir, du matériel et d'équipement des ateliers de formation, des salles de classe et des clubs d'animation,
- 4 - respecter l'éducateur et tout le personnel travaillant aux centres et obéir à leurs instructions,
- 5 - respecter ses camarades mineurs et éviter de recourir à la violence ou s'adonner aux jeux prohibés,
- 6 - s'adapter au régime général du déroulement des cours tant dans les salles de classe que dans les ateliers, et respecter tous les règlements y afférents.

## Chapitre V

### Les prestations générales

#### Section I

##### *l'action sociale*

Art. 18. - L'action sociale dans les centres des mineurs tend à :

- 1 - l'assistance sociale du mineur à l'intérieur du centre,

2 - l'éducation du mineur et son accoutumance à résoudre ses problèmes quotidiens,

3 - renforcer les liens familiaux en incitant la famille à visiter son pupille et la persuader de le recueillir lorsqu'il quitte le centre ou pendant les permissions,

4 - intensifier les recherches sociales sur le tas sur les mineurs admis aux centres afin de connaître la réalité de leur situations sociales,

5 - aider le mineur à poursuivre ses études au centre ou ailleurs et préparer son insertion après sa remise aux siens,

6 - solliciter des établissements publics et privés leur aide pour le mineur à trouver un emploi stable,

7 - permettre à l'ensemble des mineurs d'adhérer aux structures et établissements de jeunes dès qu'ils quittent les centres,

8 - suivre l'évolution du comportement du mineur pour s'enquérir de sa bonne adaptation à son milieu familial,

9 - solliciter des autorités judiciaires compétentes au profit des mineurs une révision des jugements prononcés à leur encontre conformément à la législation relative aux mineurs.

## Section II

### *l'assistance ultérieure*

Art. 19. - L'assistance ultérieure des mineurs tend :

- \* à procurer les conditions propices à l'intégration du mineur dans les structures sociales,

- \* à contacter les structures administratives concernées par l'éducation ou la formation professionnelle ou l'emploi des mineurs, dans le cadre des conventions conclues à cet effet par le ministère de l'intérieur avec les ministères concernés.

## Section III

### *l'assistance sanitaire*

Art. 20. - Les mineurs nouvellement admis sont soumis à un examen médical général, les mineurs malades sont soumis à l'examen médical aussi souvent qu'il est jugé nécessaire, le malade est confié à l'infirmerie du centre, et les médicaments prescrits lui sont fournis gratuitement.

Art. 21. - Le mineur malade bénéficie de la gratuité des soins aux hôpitaux relevant du ministère de la santé publique conformément à la législation en vigueur.

Art. 22. - Le mineur peut être autorisé par la direction générale des prisons et de la rééducation à être soigné à ses frais dans les cliniques privées selon la volonté de ses parents.

Art. 23. - Le médecin du centre veille sur la santé générale des mineurs, et procède à une inspection périodique des locaux du centre quant à la propreté et l'hygiène, en vue de déceler les cas que pourrait cacher sciemment ou par négligence le mineur et qui sont susceptibles de nuire à sa santé ou à celle d'autrui, et de prendre les mesures permettant de les éviter et il présente à la direction du centre un rapport écrit à cet effet.

Art. 24. - Lorsqu'il apparaît que l'un des mineurs souffre d'une infirmité physique qui fait obstacle à son intégration dans la collectivité et à sa formation et sa réhabilitation, les autorités judiciaires compétentes et les établissements habilités à les accueillir sont avisés afin de recueillir de tels cas.

## Section IV

### *l'assistance psychologique*

Art. 25. - Le mineur bénéficie d'une assistance psychologique intense qui vise notamment à dégager les traits de sa personnalité, ses facultés mentales et physiques ainsi que l'impact de leur impact sur son comportement et sa conduite.

Art. 26. - Lorsque l'un des mineurs se révèle atteint d'une infirmité mentale qui l'empêche de profiter des programmes d'éducation et de réhabilitation, les autorités judiciaires concernées sont avisées et les établissements habilités sont prévenus afin de recueillir de tel cas.

## Section V

### *l'action d'éducation et de formation*

Art. 27. - Outre les prestations sociales, sanitaires et psychologiques, les mineurs bénéficient, pendant leur séjour au centre, de programmes d'éducation, de culture et de formation qui tiennent compte de leurs niveaux scolaires.

Art. 28. - Les mineurs qui ne sont pas scolarisés, suivent des cours d'alphabétisation et de rattrapage et suivent obligatoirement des séances de culture physique après avoir subi des examens médicaux attestant qu'ils ne sont pas atteints d'aucune maladie. Les programmes d'enseignement général se déroulent dans les différents centres tout au long de l'année scolaire conformément aux programmes d'enseignement adoptés par le ministère chargé de l'éducation.

Art. 29. - La formation professionnelle dans les différentes spécialités comprend des étapes correspondant aux niveaux d'enseignement et d'éducation professionnelle des mineurs. Ces étapes sont fixées par les structures spécialisées de la direction générale des prisons et de la rééducation conformément aux programmes de formation adoptés par les ministères chargés de la formation professionnelle et de l'emploi, du tourisme et de l'artisanat et de l'agriculture.

Art. 30. - Il sera délivré à tout mineur partant un certificat de formation professionnelle dans la spécialité qu'il a suivi pendant la période de son placement au centre, et ce conformément aux conventions conclues à cet effet.

## Section VI

### *l'animation*

Art. 31. - L'animation consiste en l'organisation des temps libres du mineur à des fins de loisirs pour distraire le mineur, le cultiver, affiner ses dons et corriger ses inclinations.

Les séances d'animation peuvent se dérouler dans un cadre ouvert en organisant des manifestations, des excursions et des colonies de vacances.

## Chapitre VI

### **Le contrôle continu**

Art. 32. - Le contrôle continu consiste à faire subir des tests périodiques aux mineurs sur les différentes matières de l'enseignement général et de la formation professionnelle sous la direction des éducateurs. Ces tests se présentent sous forme d'interrogations écrites ou orales, avec l'attribution de notes d'évaluation de la conduite et du comportement de chaque mineur dans le groupe par le directeur du centre.

Art. 33. - Les mineurs évoluent dans les catégories de l'enseignement général et dans les cycles de la formation professionnelle en fonction des résultats du contrôle continu. Le conseil pédagogique statue sur les résultats définitifs.

## Chapitre VII

### **Les récompenses et la discipline**

## Section I

### *composition du conseil pédagogique*

Art. 34. - Le conseil pédagogique de chaque centre de rééducation se compose :

- \* du directeur du centre ou son représentant parmi les membres : président,
- \* des surveillants généraux : membres,
- \* d'un psychologue : membre,
- \* d'un responsable de la section sociale : membre,
- \* des agents qui s'occupent du mineur : membres.

## Section II

### *les attributions du conseil pédagogique*

Art. 35. - Le conseil pédagogique se réunit périodiquement et aussi souvent que nécessaire sur initiative du directeur du centre, pour statuer sur ce qui suit :

- \* l'étude des cas des mineurs,
- \* l'évaluation des résultats scolaires et professionnels des mineurs,
- \* les infractions commises par les mineurs.

En ce dernier cas, le conseil pédagogique se réunit avec la même formation en tant que conseil de discipline et un mineur qui s'est distingué par sa bonne conduite est désigné pour représenter les mineurs. Sa voix est consultative.

\* l'approbation des permissions hebdomadaires et exceptionnelles à l'occasion des fêtes religieuses, nationales et scolaires en coordination avec les autorités judiciaires compétentes après consultation de la direction générale des prisons et de la rééducation.

Art. 36. - Le conseil pédagogique peut décerner :

- 1 - un certificat d'appréciation : au mineur qui se distingue par sa bonne conduite et son bon comportement,
- 2 - un certificat de distinction : au mineur ayant la meilleure moyenne annuelle,
- 3 - un certificat de considération : au mineur classé deuxième par rapport à la moyenne générale annuelle,
- 4 - un certificat d'encouragement : au mineur classé troisième par rapport à la moyenne générale annuelle.

Art. 37. - Les sanctions disciplinaires à caractère pédagogique qui peuvent être infligées aux mineurs sont les suivantes :

- \* observation : à tout mineur ayant une très faible moyenne dans une matière,
- \* avertissement : à tout mineur ayant une moyenne trimestrielle de 5 à 7 sur 20,
- \* blâme : à tout mineur ayant une moyenne trimestrielle inférieure à 5 sur 20.

Les parents sont informés des récompenses décernées à leurs enfants et des sanctions qui leur sont infligées.

Art. 38. - Le conseil pédagogique se réunit en tant que conseil de discipline pour infliger, après audition du mineur concerné, les sanctions se rapportant au comportement selon les degrés suivants :

- 1 - le reproche et l'avertissement avec inscription au dossier : est adressé au mineur contrevenant qui est averti des conséquences de sa persistance à l'infraction,
- 2 - l'accomplissement d'un travail supplémentaire au profit du groupe,
- 3 - la privation du mineur de permissions et d'une seule visite.

Art. 39. - L'administration du centre peut infliger, après l'autorisation du juge des mineurs, et d'une manière temporaire, aux mineurs contrevenants en cas de fuite ou de non retour après la permission, des sanctions classées comme suit :

- 1 - la privation de permissions et de deux visites successives,
- 2 - le déplacement du régime ouvert ou semi-ouvert vers le régime de la prise en charge intensive après approbation de la direction générale des prisons et de la rééducation.

Les sanctions visées au présent articles peuvent être revisées ou modifiées par le juge des mineurs.

L'administration du centre doit informer la direction générale des prisons et de la rééducation toutes les fois que l'état ou la situation de chaque mineur subisse des changements.

#### Chapitre VIII

##### Le système des visites

Art. 40. - Les proches du mineur peuvent lui rendre visite à l'intérieur du centre, hors les périodes des études et de la formation, après présentation d'une carte d'identité nationale ou autre pièce qui justifie son identité.

Art. 41. - Les personnes qui peuvent visiter le mineur sont :

- 1 - les parents et les ascendants,
- 2 - les frères et sœurs,
- 3 - les oncles,
- 4 - les tantes,
- 5 - le beau père et la belle mère,
- 6 - le tuteur légal,
- 7 - les gendres du premier degré,

8 - une personne ayant une relation avec le mineur, agréé par la direction générale des prisons et de la rééducation, pour celui qui n'a pas de parents dans la région.

Art. 42. - La direction du centre délivre au mineur, à l'expiration de la période de détention, une carte de sortie dont copie est adressée à la direction générale des prisons et de la rééducation.

Art. 43. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 44. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 95-2424 du 11 décembre 1995, étendant les dispositions du décret n° 91-804 du 25 mai 1991 portant institution d'une indemnité spécifique dite indemnité de gestion administrative et financière au profit des directeurs d'administration centrale et ce à leurs homologues dans les communes.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-572 du 30 mai 1989, fixant les emplois fonctionnels pouvant être créés dans les communes,

Vu le décret n° 91-804 du 25 mai 1991, relatif à l'institution d'une indemnité de gestion administrative et financière,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions du décret susvisé n° 91-804 du 25 mai 1991, portant institution d'une indemnité spécifique dite indemnité de gestion administrative et financière au profit des directeurs d'administration centrale chargés de la gestion du personnel de leur ministère et (ou) de la gestion financière du même ministère et remplissant les conditions inhérentes à l'emploi

de directeur général d'administration centrale, sont étendues à leurs homologues dans les communes.

Art. 2. - Ladite indemnité est soumise à retenue au profit de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## **MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES**

**Décret n° 95-2425 du 11 décembre 1995, étendant les dispositions du décret n° 90-1008 du 11 juin 1990, fixant les conditions d'attribution de la prime de rendement servie aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers au ministère de la santé publique, aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers exerçant à l'institut national de protection de l'enfance, à l'institut de santé et de sécurité au travail, au centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie, et à l'institut de promotion des handicapés relevant du ministère des affaires sociales.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 72-297 du 29 septembre 1972, fixant le statut particulier des personnels du ministère de la santé publique tel que modifié par le décret n° 77-840 du 12 octobre 1977 et le décret n° 82-140 du 26 janvier 1982,

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, relatif à l'organisation de l'institut national de protection de l'enfance tel que modifié par le décret n° 91-1005 du 26 juin 1991,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-886 du 4 juillet 1980, portant création du cadre des techniciens supérieurs de la santé publique tel que modifié par le décret n° 81-1016 du 10 août 1981,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988 et le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,

Vu le décret n° 90-1008 du 11 juin 1990, fixant les conditions d'attribution de la prime de rendement servie aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers au ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 90-2061 du 10 décembre 1990, portant organisation de l'institut de promotion des handicapés tel que modifié par le décret n° 94-532 du 7 mars 1994,

Vu le décret n° 91-245 du 11 février 1991, portant organisation et fonctionnement de l'institut de santé et de sécurité au travail,

Vu le décret n° 93-1474 du 5 juillet 1993, fixant les attributions, l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie à Ksar Saïd,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales d'attribution de la note professionnelle et de la note de prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions du décret susvisé n° 90-1008 du 11 juin 1990, fixant les conditions d'attribution de la prime de rendement servie aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers au ministère de la santé publique, sont étendues aux agents des corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers exerçant à l'institut national de protection de l'enfance, à l'institut de santé et de sécurité au travail, au centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie et à l'institut de promotion des handicapés relevant du ministère des affaires sociales.

Art. 2. - Les ministres des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## **MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES**

**Décret n° 95-2426 du 11 décembre 1995, portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de l'Ariana (délégations de l'Ariana et de l'Ariana Ville).**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le code des droits réels et notamment son article 16,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles de 5 à 12,

Vu le décret n° 91-1268 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 93-1069 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de l'Ariana,

Vu les rapports définitifs relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de l'Ariana en date des 27, 28, 29 et 30 juin 1995,

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les rapports définitifs susvisés, ci-joints, relatifs aux terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de l'Ariana, indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

| N° d'ordre | Nom de la parcelle                                    | Localisation                        | Superficie en m2 | N° T.P.P |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 1          | Bent El Aouadi et Chammassia (Habous Maghara Chadlia) | Ariana-ville                        | 29800            | 4778     |
| 2          | Le vieux souk (ouakf Othman Ariana)                   | Ariana                              | 159              | 4996     |
| 3          | Khalouet Sidi Mehrez                                  | Impasse de Sidi Mehrez Ariana-ville | 129              | 4995     |
| 4          | Sans nom                                              | Ariana-ville                        | 123              | 4997     |
| 5          | Bir Khoukha                                           | Ariana-ville                        | 74               | 5741     |
| 6          | Zaouia Sidi Bouabdallah                               | Ariana-ville                        | 239              | 5740     |

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

**Décret n° 95-2427 du 11 décembre 1995, fixant la rémunération des travaux exceptionnels au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et aux établissements publics qui en relèvent.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle,

Vu le décret n° 72-358 du 21 novembre 1972 relatif au régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 79-95 du 11 janvier 1979 fixant la grille des salaires du personnel ouvrier de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-1492 du 12 juillet 1993, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation,

Vu le décret n° 93-1493 du 12 juillet 1993, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de formation continue et de promotion professionnelle et des établissements auxiliaires qui en relèvent,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - La rémunération des travaux exceptionnels relatifs à l'organisation et à la sanction de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et aux établissements publics qui en relèvent est fixée ainsi qu'il suit :

| Désignation des travaux                                                                                     | Niveau de qualification visé dans la classification nationale des emplois |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                             | II et III                                                                 | IV                      | V                       | VI                      |
| Correction des copies d'examens et concours                                                                 | 0,800 D<br>la copie                                                       | 0,900 D<br>la copie     | 1,100 D<br>la copie     | 1,300 D<br>la copie     |
| Correction des épreuves pratiques                                                                           | 1,500 D<br>par candidat                                                   | 1,600 D<br>par candidat | 1,800 D<br>par candidat | 2,000 D<br>par candidat |
| Correction et discussion des mémoires de stage et des mémoires de fin de formation                          | 4.000 D le mémoire                                                        |                         |                         |                         |
| Présidence de centre d'examen ou de centre de correction                                                    | 12.000 D la journée                                                       |                         |                         |                         |
| Participation aux épreuves orales et aux délibérations des jurys d'examens et de concours                   | 3,000 D<br>l'heure                                                        | 4,000 D<br>l'heure      | 5,000 D<br>l'heure      | 6,000 D<br>l'heure      |
| Participation à la surveillance des épreuves écrites et orales des examens et concours                      | 0,700 D<br>l'heure                                                        | 0,800 D<br>l'heure      | 0,900 D<br>l'heure      | 1,000 D<br>l'heure      |
| Elaboration des rapports relatifs à l'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle | 100,000 D<br>le rapport                                                   | 120,000 D<br>le rapport |                         |                         |

Art. 2. - Les agents chargés de la préparation matérielle des épreuves ou de la proposition des sujets des examens et concours bénéficient d'indemnités pour leur travaux et ce conformément aux dispositions en vigueur fixant selon leur grade les taux des indemnités pour heures supplémentaires ou, le cas échéant, compte tenu de leurs qualifications scientifiques et professionnelles qui seront rapportées à l'un des grades de la fonction publique.

Art. 3. - Les personnes chargées des travaux indiqués aux articles premier et 2 ci-dessus sont désignées par décision du directeur général concerné.

Art. 4. - Les ministres des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

#### NOMINATIONS

##### Par décret n° 95-2428 du 11 décembre 1995.

Monsieur Hédi Mammou est nommé en qualité de président directeur général de l'agence tunisienne de l'emploi.

##### Par décret n° 95-2429 du 11 décembre 1995.

Monsieur Tahar Ben Lakhdar est nommé en qualité de président directeur général de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.

**Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 décembre 1995, fixant la liste des pièces et attestations demandées des citoyens par le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et les établissements publics et les entreprises publiques sous tutelle et nécessitant la légalisation de signature ou la certification de la conformité des copies à l'original.**

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence Tunisienne de l'emploi et de l'agence Tunisienne de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle,

Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de conformité des copies à l'original,

Vu le décret n° 90-875 du 25 mai 1990, fixant les attributions du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 90-1297 du 7 août 1990, portant organisation du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'arrêté du 9 septembre 1994, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et aux conditions de leur octroi,

Arrête :

Article premier. - Les services relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, des établissements publics et des entreprises publiques qui en relèvent, peuvent demander la légalisation de signature ou la certification de conformité des copies à l'original dans les cas suivants :

a/ la légalisation de signature :

- autorisation des parents pour les mineurs admis en internat dans les centres de formation professionnelle

- contrat d'acquisition d'immeuble

- contrat de location d'immeuble

b/ certification de conformité des copies à l'original :

- les différentes attestations et diplômes prouvant le niveau scolaire atteint et ce après la déclaration de l'admission définitive aux concours de recrutement

- attestation de travail pour les experts étrangers

- attestation de poursuite de la formation pour les stagiaires étrangers

- diplômes de formation exigibles lors de la poursuite d'études ou de l'exercice d'un emploi à l'étranger
- autorisation de poursuite d'une formation professionnelle à l'étranger
- contrat d'acquisition d'immeuble
- contrat de location d'immeuble.

Art. 2. - Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article premier du présent arrêté, les services concernés doivent, selon les cas, se limiter à demander :

- soit des copies ordinaires des documents exigibles
- ou d'une simple signature avec mention du numéro de la carte d'identité nationale et de la date de sa délivrance
- ou d'une déclaration sur l'honneur avec simple signature et mention du numéro de la carte d'identité nationale et de la date de sa délivrance.

Art. 3. - Les directeurs généraux du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, les présidents directeurs généraux des entreprises publiques, les directeurs des établissements publics et les directeurs régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 1995.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle  
et de l'Emploi*  
**Moncer Rouissi**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

## **MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

**Décret n° 95-2430 du 11 décembre 1995, modifiant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses articles 23, 24, 25 et 26,

Vu le décret n° 84-1556 du 29 décembre 1984, portant réglementation des lotissements industriels,

Vu le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d'incitations aux investissements et faisant l'objet d'une déclaration ainsi que son contenu,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances, de l'industrie, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat, des communications, des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 7 du décret sus-visé n° 94-539 du 10 mars 1994 sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 7 (nouveau). - Pour les projets d'investissements dont le coût ne dépasse pas 1 000 000 de dinars, les primes d'investissements telles que fixées par les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont octroyées en trois tranches comme suit :

40% lors du démarrage du projet

40% lors de la finition des gros oeuvres

20% à l'entrée en production du projet

et en quatre tranches pour les projets dont le coût d'investissement dépasse 1 000 000 de dinars comme suit :

30% lors du démarrage de la réalisation du projet

30% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement

20% lors de la réalisation de 80% du coût de l'investissement

20% à l'entrée en production du projet.

L'octroi de ces primes est effectué par décision du ministre concerné sur avis de la commission concernée par le secteur d'activité et créée à cet effet.

Pour les activités des industries manufacturières et des services prévues par l'article 2 du présent décret, la commission comprend :

le ministre chargé de l'industrie ou son représentant : président

un représentant du Premier Ministre

un représentant du ministre chargé de l'intérieur

un représentant du ministre chargé de la coopération internationale et de l'investissement extérieur

un représentant du ministre chargé des finances

un représentant du ministre chargé du développement économique

un représentant du ministre chargé de l'industrie

un représentant du ministre chargé de l'équipement et de l'habitat

un représentant du ministre chargé de l'environnement et de l'aménagement du territoire

un représentant du ministre chargé des communications

un représentant du ministre chargé des affaires sociales

un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi

un représentant de la banque centrale de Tunisie

un représentant de l'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Pour la commission du tourisme, elle se compose comme suit :

le ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ou de son représentant : président

un représentant du Premier Ministre

un représentant du ministre chargé de l'intérieur

un représentant du ministre chargé de la coopération internationale et de l'investissement extérieur

un représentant du ministre chargé des finances

un représentant du ministre chargé du développement économique

un représentant du ministre chargé de l'industrie

un représentant du ministre chargé du commerce

un représentant du ministre chargé de l'équipement et de l'habitat

un représentant du ministre chargé de l'environnement et de l'aménagement du territoire

un représentant du ministre chargé des communications

un représentant du ministre chargé des affaires sociales

un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi

un représentant de la banque centrale de Tunisie

un représentant de la fédération Tunisienne de l'hôtellerie.

La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre du jour établi à l'avance et communiqué à ses membres au moins une semaine à l'avance.

Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence au moins de la moitié de ses membres.

Le président de la commission peut inviter à titre consultatif toute autre personne dont la présence est jugée utile.

Les décisions de la commission sont consignées dans des procès verbaux communiqués à ses membres.

Art. 2. - Le Premier Ministre, les ministres de l'intérieur, de la coopération et de l'investissement extérieur, des finances, du développement économique, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, des affaires sociales de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

### ANNEXE

Programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers dans le grade de commis de la santé publique

I - L'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire.

- le statut général des personnels de l'Etat

- le régime de retraite des agents de l'Etat

- le statut particulier des ouvriers de l'Etat

- le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique

- l'organisation du ministère de la santé publique et des directions régionales de la santé publique

II - Epreuve pratique

1) la gestion du personnel

- élaboration d'un acte administratif (recrutement, détachement, mise en disponibilité, etc...)

- étude d'un dossier administratif

2) la gestion du matériel

- établissement de fiche d'inventaire

- étude d'un dossier relatif à la conclusion d'un marché public

- entretien et gestion du parc automobile

- entretien et restauration des bâtiments

3) la gestion financière

- établissement d'un engagement de dépenses

- établissement d'une ordonnance de paiement

- élaboration d'un projet de budget d'une cellule administrative.

## MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

**Décret n° 95-2431 du 11 décembre 1995, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de protection et d'aménagement du littoral.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994,

Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral et notamment son article 2,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989 relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et par le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, relatif au régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

### CHAPITRE I

#### Le directeur général

Article premier. - Le directeur général de l'agence de protection et d'aménagement du littoral est nommé par décret sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Il assure la présidence des réunions du conseil consultatif, la préparation de ses travaux et l'exécution de ses décisions.

Il prend dans les limites de ses attributions toutes les initiatives et les décisions nécessaires et il est chargé notamment :

- d'assurer le fonctionnement administratif, financier et technique de l'agence

- de la représentation de l'agence dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur

- de conclure les marchés selon les formes et les conditions prévues par les règlements en vigueur

- de l'élaboartion et l'exécution du budget de l'agence.

Il a autorité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, sur tout le personnel de l'agence.

## CHAPITRE II

### Le conseil consultatif

Art. 2. - Le conseil consultatif de l'agence de protection et d'aménagement du littoral, est composé d'un représentant de chacun des ministères ci-après :

- Premier Ministère
- Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire
- Ministère de la défense nationale
- Ministère de l'intérieur
- Ministère des finances
- Ministère de l'industrie
- Ministère de l'agriculture
- Ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières
- Ministère de l'équipement et de l'habitat
- Ministère du transport
- Ministère du tourisme et de l'artisanat

Le directeur général peut inviter toute personne compétente dans les questions programmées à l'ordre du jour du conseil consultatif.

Art. 3. - Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire sur proposition des ministères concernés.

Art. 4. - Le conseil consultatif est chargé de :

- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement de cet investissement
- fixer l'organisation des services de l'agence, le statut du personnel et le régime de rémunération
- arrêter les bilans et les comptes de gestion et de résultat, à la lumière du rapport d'un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie
- approuver les contrats-programme et suivre leur exécution,
- approuver, dans le cadre des textes en vigueur, les marchés et les conventions passés par l'agence.

En outre, le conseil consultatif donne son avis notamment sur :

- les programmes d'action de l'agence à mettre en œuvre dans le cadre de sa mission de protection et de conservation des espaces littoraux
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières entrant dans le cadre des attributions de l'agence en vue d'une maîtrise des biens immobiliers constituant des zones sensibles où des espaces naturels ou libres nécessitant protection,
- les plans d'aménagement et de gestion des zones sensibles et des espaces naturels ou libres nécessitant protection,
- les propositions d'octroi de titres d'occupation temporaire et de concession sur le domaine public maritime.

Et toutes autres questions en rapport avec la mission de l'agence qui pourraient lui être soumise par l'autorité de tutelle.

Art. 5. - Le conseil consultatif se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire.

La présence des deux tiers au moins des membres est requise pour la validité des réunions du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion sera tenue après deux semaines et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Les travaux du conseil font l'objet de procès verbaux consignés dans un registre spécial tenus par les services de l'agence et signés par le directeur général. Copie de chaque procès verbal est adressée au Premier ministre, au ministère des finances et à

l'autorité de tutelle dans un délai ne dépassant pas huit jours après son élaboration.

Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est assuré par un agent de l'agence désigné par le directeur général.

## CHAPITRE III

### Organisation financière

Art. 6. - Le budget de fonctionnement de l'agence comprend :

1) au titre des recettes :

- les subventions et participations fournies par l'Etat sur les redevances perçues au titre des occupations temporaires et concessions sur le domaine public maritime et qui seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- les revenus des biens meubles et immeubles qui lui reviennent

- les revenus provenant de l'activité normale de l'agence,

- les revenus des redevances pouvant être créées au profit de l'agence,

- les revenus provenant de l'aide des organisations nationales et internationales qu'elles soient publiques ou privées.

2) Au titre des dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'agence et les dépenses de gestion et d'entretien des immeubles,
- les dépenses qui rentrent dans le cadre de l'exercice de la mission de l'agence,
- les dépenses découlant de l'acquisition d'immeubles ainsi que les frais découlant du remboursement des emprunts.

Art. 7. - Le budget d'investissement de l'agence comprend :

1) Au titre des recettes :

- les subventions octroyées par l'Etat,
- les emprunts,
- les bénéfices annuels
- les fonds de réserve.

2) Au titre des dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extention
- les dépenses de renouvellement du matériel et des équipements
- les participations financières éventuelles
- le remboursement des prêts.

Art. 8. - La comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

## CHAPITRE IV

### Tutelle de l'Etat

Art. 9. - Sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle :

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, le schéma de financement de l'investissement et les emprunts,
- les programmes d'aménagement, de réhabilitation et de conservation des espaces littoraux et les plans de gestion des zones sensibles,
- les acquisitions, transactions et toutes les opérations portant sur des biens immobiliers,
- l'organisation des services de l'agence.

Art. 10. - Il est placé auprès de l'agence un contrôleur d'Etat désigné par arrêté du ministre des finances, il exerce ses contributions conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. - Les ministres des finances et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 novembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## **MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT**

**Décret n° 95-2432 du 11 décembre 1995, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988 et la loi n° 90-6 du 12 février 1990,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 85-1052 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,

Vu le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, et l'ensemble des textes qui l'ont complété ou modifié,

Vu les délibérations de la commission supérieure de supervision et de coordination en date des 20 septembre 1993 et 15 septembre 1994,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La liste des éléments permanents de la rémunération servant de base de calcul des contributions pour la constitution de la pension de retraite des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale telle que prévue par l'article premier du décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985 est complétée comme suit :

- indemnité spécifique accordée au personnel de l'agence foncière d'habitation

- indemnité spécifique accordée au personnel de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine.

Art. 2. - Les ministres des affaires sociales et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 1er août 1993.

Tunis, le 11 décembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## **MINISTERE DE L'AGRICULTURE**

**Décret n° 95-2433 du 11 décembre 1995, portant modification du décret n° 93-2441 du 13 décembre 1993, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion de la céréaliculture au titre de la campagne 1992/1993.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture,

Vu le décret n° 76-320 du 2 avril 1976 instituant le grand prix du Président de la République pour la promotion de la céréaliculture et notamment son article 4,

Vu le décret n° 93-2441 du 13 décembre 1993, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion de la céréaliculture au titre de la campagne 1992/1993,

Décète :

Article premier. - Le tableau figurant à l'article 2 du décret n° 93-2441 du 13 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :

| Nom et prénom             | Imada       | Délégation | Montant     |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| Ridha B. Mahmoud Oueslati | Munchar     | Béja Nord  | 1000 dinars |
| Abdelkarim Ouchtati       | Munchar     | Béja Nord  | 1000 dinars |
| Afouane Ben Chiboub       | Sidi Ismaïl | Béja Nord  | 1000 dinars |
| Brahim B. Béchir Oueslati | Crème       | Goubellat  | 1000 dinars |
| Moncef B. Mouldi Hedhli   | Azra        | Béja Nord  | 1000 dinars |
| Total :                   |             |            | 5000 dinars |

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## **MINISTERE DES COMMUNICATIONS**

**Arrêté du ministre des communications du 12 décembre 1995, portant création de recettes postales.**

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995,

Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujestions particulières de service,

Vu le décret n° 81-609 du 9 mai 1981 portant attribution et organisation des directions régionales du ministère des transports et des communications et réglementant l'attribution et la rémunération de ses emplois fonctionnels et notamment son article 13,

Vu le décret n° 86-640 du 18 juin 1986 portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 95-147 du 25 janvier 1995 portant nomination du ministre des communications,

Sur proposition du directeur général des postes,

Arrête :

Article premier. - Sont créées les recettes postales de plein exercice ci-après :

| Dénomination de la recette | Classe | Gouvernorat |
|----------------------------|--------|-------------|
| El Menzah 9                | 4ème   | Tunis       |
| Radès Saline               | 5ème   | Ben Arous   |
| Hammam Chatt               | 5ème   | Ben Arous   |
| El Menzah 8                | 4ème   | Ariana      |
| Borj El Baccouche          | 4ème   | Ariana      |
| Mahdia République          | 1ère   | Mahdia      |
| Sfax El Jadida             | 1ère   | Sfax        |
| Tataouine 7 novembre       | 1ère   | Tataouine   |
| Medenine El Jadida         | 1ère   | Medenine    |
| Zone franche Zarzis        | 6ème   | Medenine    |

Art. 2. - Sont créées les recettes supplémentaires indiquées ci-après :

| Dénomination de la recette | Bureau d'attache  | Gouvernorat |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Essaâd                     | Mahdia République | Mahdia      |
| Chaouach                   | Mejez El Bab      | Béja        |
| Cité El Morgène            | Tabarka           | Jendouba    |
| Henchir El Assal           | Sbeitla           | Kasserine   |
| Tahar Ben Zaâra            | El Ayoun          | Kasserine   |
| Ouled Marzoug              | Mejel Bel Abbès   | Kasserine   |
| Bouzaria                   | Bizerte           | Bizerte     |
| Methline                   | Bizerte           | Bizerte     |
| Merfeg El Fraiou           | Sidi Bouzid       | Sidi Bouzid |
| Ennouaïel                  | Bir El Hafey      | Sidi Bouzid |
| El Meche                   | Meknassy          | Sidi Bouzid |

*Le Ministre des Communications*

**Habib Ammar**

*Vu*

*Le Premier Ministre*

**Hamed Karoui**

## MINISTERE DU COMMERCE

**Décret n° 95-2434 du 11 décembre 1995, modifiant et complétant le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce,

Vu la loi n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux zones économiques franches,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi des finances pour la gestion 1993 et notamment son article 115,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur et notamment son article 6,

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur et notamment son article 14,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'agriculture, de l'industrie et du transport,

Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les paragraphes 3 et 4 de la rubrique 18 de l'annexe "A" du décret n° 94-1743 du 29 août 1994 sont modifiés comme suit :

Paragraphe 3 (nouveau) : Les véhicules automobiles de tourisme ainsi que les véhicules utilitaires dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes, importés sans paiement en franchise totale ou partielle des droits et taxes dus à l'importation par des personnes physiques de nationalité tunisienne, en situation de retour définitif ayant effectué un séjour minimum de deux ans à l'étranger sous réserve que l'importation ne soit pas renouvelable et concerne un seul véhicule dont l'âge ne dépasse pas à la date d'entrée sur le territoire tunisien trois ans pour les véhicules de tourisme et cinq ans pour les véhicules utilitaires et ce à compter de la date de la première mise en circulation.

Paragraphe 4 (nouveau) : Les véhicules automobiles de tourisme, usagés ainsi que les véhicules utilitaires usagés dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes, importés sans paiement par des personnes physiques de nationalité tunisienne ayant effectué à l'étranger un séjour ininterrompu d'au moins 1 an à condition que l'importation, présente un caractère occasionnel, non susceptible de renouvellement et concerne un seul véhicule dont l'âge ne dépasse pas, à la date d'entrée sur le territoire tunisien, trois ans pour les véhicules de tourisme et cinq ans pour les véhicules utilitaires et ce à compter de la date de première mise en circulation.

Art. 2. - Il est ajouté à la rubrique 18 susvisée de l'article premier le paragraphe ci-après :

Paragraphe 5 (nouveau) : les biens d'équipement et matériels y compris un seul camion, importés en franchise des taxes et droits de douanes par des personnes physiques de nationalité tunisienne, dans le cadre de la réalisation de projet conformément à la législation portant encouragement à l'investissement sous réserve que leur séjour à l'étranger ne soit pas inférieur à deux ans et que l'importation de camion ne soit pas renouvelable et que son âge ne doit pas dépasser à la date d'entrée sur le territoire tunisien cinq ans à compter de la date de première mise en circulation.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret ne s'appliquent pas aux camions importés en Tunisie avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, du transport et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## MINISTERE DU TRANSPORT

**Décret n° 95-2435 du 11 décembre 1995, fixant la procédure de passation des marchés d'affrètement de la compagnie tunisienne de navigation.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment son article 8,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les marchés d'affrètement de la compagnie tunisienne de navigation sont régis par les dispositions suivantes applicables aux marchés d'achat de produits d'importation à prix fluctuants.

Art. 2. - La conclusion de ces marchés d'affrètement doit être précédée d'une mise en concurrence la plus large possible.

Toutefois, ces marchés peuvent être conclus de gré à gré lorsque le recours à ce mode de passation est pleinement justifié par l'urgence impérieuse ou par des considérations d'ordre technique, commercial ou financier.

Art. 3. - Dans tous les cas où il est procédé à une mise en concurrence, les conditions de soumission et d'exécution sont portés à la connaissance des candidats.

Art. 4. - La commission des marchés de l'entreprise est chargée de fixer les conditions et les procédures des marchés visées à l'article premier du présent décret, d'examiner les offres y afférentes et choisir, pour chaque opération, la soumission à retenir.

Lorsque la commission des marchés de l'entreprise se réunit pour l'exécution des missions définies par les dispositions de l'alinéa précédent du présent article, elle se compose outre les membres indiqués dans l'article 112 du décret 89-442 du 22 avril 1989, des membres suivants :

- un représentant du ministère de tutelle
- un représentant de la banque centrale de Tunisie.

Elle ne peut délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.

Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents. A défaut d'une unanimité la commission adresse immédiatement un rapport au ministre de tutelle, qui arbitre en dernier ressort.

Les délibérations doivent être consignées dans un procès verbal relatant les questions discutées, les interventions des membres et les éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée leur décision.

Art. 5. - Dans le but d'obtenir les meilleures conditions de qualité, de prix et, d'une façon générale, d'assurer à l'opération d'affrètement toute l'efficacité voulue, la commission des marchés de l'entreprise est habilitée à déroger aux règles normales de passation et d'exécution des marchés des entreprises publiques en tenant compte des contraintes de l'opération d'affrètement, des usages du secteur, des conjonctures ainsi que de tous autres éléments qui s'imposent.

Toutefois, la procédure doit demeurer écrite.

Art. 6. - Lorsque la commission des marchés de l'entreprise estime utile de procéder à des négociations avec les fournisseurs, elle y procède par elle-même ou donne à cet effet délégation à deux de ses membres, qui doivent lui rendre compte.

Art. 7. - Les marchés régis par le présent décret sont passés dans le cadre d'un budget préalablement approuvé par le conseil d'administration de l'entreprise.

Lorsque le montant du marché décidé atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, le dossier y afférent est soumis a posteriori à l'avis de celle-ci dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de la décision de la commission des marchés de l'entreprise visée à l'article 3 accompagné de toutes les justifications et appuyés d'un rapport établi par cette dernière explicitant et justifiant les méthodes et procédures adoptées ainsi que le choix arrêté.

L'avis de la commission supérieure des marchés est communiqué au conseil d'administration et au ministère de tutelle.

Art. 8. - Les ministres des finances et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## **MINISTERE DE L'INDUSTRIE**

### **Décret n° 95-2436 du 11 décembre 1995, fixant la liste des attestations administratives pouvant être attribuées aux usagers par les services et les entreprises publiques relevant du ministère de l'industrie.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment son article 5,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La liste des attestations administratives pouvant être attribuées aux usagers par les services et les entreprises publiques relevant du ministère de l'industrie est fixée comme suit :

Direction générale de l'énergie :

1) attestation de bénéfice du personnel de nationalité étrangère exerçant dans le domaine de l'exploration, d'un régime spécial de fiscalité et de sécurité sociale,

2) attestation autorisant des travaux géologiques et géophysiques dans le cadre des permis octroyés,

3) attestation de bénéfice des dispositions du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, pour tout entrepreneur général agréé par l'autorité concédante et qui substitue au titulaire dans la conduite des opérations d'exploration et d'exploitation.

Direction générale des mines :

- attestation relative aux transcriptions des titres miniers ou un certificat attestant leur inexistence.

Direction générale de l'industrie :

- attestation de compensation pour les importateurs de triporteurs et quadriporteurs.

Direction générale de l'agro-alimentaire :

1) attestation pour exercer l'activité de conserves de fruits et légumes, semi-conserves, poissons et congélation des produits de la mer,

2) attestation de détermination du taux d'intégration pour les produits destinés à l'exportation

3) attestation d'utilisation des camions frigorifiques pour le transfert des produits destinés à l'exportation,

4) attestation de visa des factures d'exportation des produits de conserves de fruits et légumes et semi-conserves de légumes.

Direction de la sécurité :

1) certificat d'épreuve d'un appareil à pression de vapeur

2) certificat d'épreuve à pression de gaz

3) certificat d'épreuve en usine d'un élément d'un ouvrage de transport de gaz combustible par canalisation

4) certificat d'épreuve d'une section de canalisation d'un ouvrage de gaz combustible.

Agence de promotion de l'industrie :

- 1) attestation de dépôt de déclaration d'investissement
- 2) attestation de déblocage des primes d'investissement
- 3) attestation de déblocage de la prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure
- 4) attestation de bénéficie des avantages liés à la décentralisation industrielle
- 5) attestation de déblocage de la prise en charge par l'Etat des dépenses pour travaux d'infrastructure
- 6) attestation de déblocage de la prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel
- 7) attestation de déblocage des primes d'investissement aux nouveaux promoteurs
- 8) attestation de déblocage de la prime au titre de la prise en charge des frais d'études aux nouveaux promoteurs
- 9) attestation de franchise aux tunisiens non résidents relative à l'importation d'équipement pour la réalisation d'un projet dans le cadre d'un retour définitif ou provisoire
- 10) attestation d'entrée en production (projet industriel) ou d'entrée en activité (projet de service)
- 11) attestation de prorogation de la validité de la décision d'octroi d'avantage
- 12) attestation de prorogation de la validité de la décision de bénéfice du FOPROMAT.

Agence pour la maîtrise de l'énergie

- 1) attestation d'efficacité énergétique pour les équipements et matériels consommant de l'énergie ou relatifs aux énergies renouvelables et à la géothermie
- 2) attestation d'appui d'une demande d'obtention d'un privilège fiscal pour les équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables n'ayant pas de similaires fabriqués localement (article 3 du décret n° 95-744 du 24 avril 1995).

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle

- 1) certificat de conformité aux normes ou spécifications techniques
- 2) brevet d'invention ou certificat d'addition
- 3) certificat d'enregistrement de marque (s) de fabrique ou de commerce
- 4) certificat d'enregistrement de dessin (s) ou modèle (s) industriels

5) attestation d'inscription d'amendements ou de modifications aux registres des brevets, marques de fabrique ou de commerce ou de dessins ou modèles industriels

6) certificat de conformité aux normes d'un lot de produits

7) certificat de conformité aux normes d'un échantillon type de produits

8) certificat de conformité aux normes ISO 9000.

Art. 2. - Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 1995.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## **MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT**

### **NOMINATIONS**

#### **Par décret n° 95-2437 du 11 décembre 1995.**

Monsieur El Mahbouli Mohamed est nommé aminer des bijoutiers joailliers.

Sa compétence territoriale s'entend au gouvernorat de Tunis.

#### **Par décret n° 95-2438 du 11 décembre 1995.**

Monsieur Chabil El Ghabghab est nommé aminer des tisserands sur métiers à bras.

Sa compétence territoriale s'entend au gouvernorat de Monastir.

#### **Par décret n° 95-2439 du 11 décembre 1995.**

Monsieur Abdelmajid Marak est nommé aminer des fabricants d'objets en argent ciselé repoussé gravé, ajouré ou filigrané.

Sa compétence territoriale s'entend à la délégation de Moknine (gouvernorat de Monastir).

#### **Par décret n° 95-2440 du 11 décembre 1995.**

Monsieur Abdallah Rouï est nommé aminer des sculpteurs sur pierres.

Sa compétence territoriale s'entend à la délégation de Daâr Chaâbane El Fehri gouvernorat de Nabeul.

# Circulaires

## BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

### CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 95-05

**Objet : réglementation des conditions d'exercice par les banques d'affaires des activités prévues aux articles 2 alinéa 3 et 6 bis de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire.**

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire telle que modifiée par les textes subséquents et notamment ses articles 2 alinéa 3 et 6 bis,

Vu la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 25 décembre 1994,

Décide :

La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions d'exercice par les banques d'affaires des activités prévues aux articles 2 alinéa 3 et 6 bis de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire.

Article premier. - Les banques d'affaires assurent à titre principal les services de conseil et d'assistance en matière de gestion de patrimoine et de gestion financière, les services d'ingénierie financière et d'une manière générale tous autres services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises.

Art. 2. - A titre accessoire, les banques d'affaires peuvent accorder des concours financiers sous forme de prises de participations essentiellement en portage, ou sous toute autre forme prévue par la réglementation en vigueur et destinée à renforcer les fonds propres, tels que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les certificats d'investissement, les titres participatifs, les obligations convertibles en actions, les comptes courants d'associés et les prêts participatifs.

Elles peuvent également accorder, à titre de relais, des crédits à l'occasion d'opérations d'ingénierie financière initiées par leurs soins.

Ces concours sont dispensés au profit des bénéficiaires de leurs services définis à l'article 1er ci-dessus, à l'occasion de la prestation effective desdits services.

Art. 3. - Les ressources des banques d'affaires peuvent être constituées notamment par des emprunts à moyen et long terme émis sur le marché financier, et à titre accessoire et précaire, par des emprunts à court terme contractés auprès des banques.

Art. 4. - Les banques d'affaires doivent se conformer aux normes suivantes de couverture et de division des risques :

1 - les concours directs sous forme de prises de participations ou sous toute autre forme destinée à renforcer les fonds de propres des entreprises doivent être couverts intégralement par les fonds propres nets de la banque,

2 - le total des engagements (bilan et hors bilan) doit en permanence représenter au maximum deux fois les fonds propres nets de la banque,

3 - les prises de participations au capital d'une même entreprise ne doivent pas excéder 10% des fonds propres nets de la banque,

4 - les risques encourus sur un même bénéficiaire ne doivent pas excéder 15% des fonds propres nets de la banque.

Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus, les banques d'affaires sont tenues de se conformer aux dispositions des circulaires aux banques suivantes :

- circulaire n° 73-50 du 6 juin 1973 relative à la centralisation des risques,

- circulaire n° 91-22 du 17 décembre 1991, relative aux conditions de banques,

- circulaire n° 91-23 du 17 décembre 1991, relative à l'arrêté trimestriel du compte pertes et profits,

- circulaire n° 91-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, la couverture des risques et au suivi des engagements à l'exception des articles 1, 2 alinéa 1er, 3 et 4 du chapitre I,

- circulaire n° 93-08 du 30 juillet 1993, relative à l'établissement des situations et documents comptables périodiques communiqués à la Banque Centrale de Tunisie.

Art. 6. - La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa notification.

### CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 94-18

**Objet : ressources du fonds national de garantie.**

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu l'article 73 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, tel que modifié par l'article 66 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983,

Vu le décret n° 84-53 du 27 janvier 1984, fixant les conditions et modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie tel que modifié par le décret n° 93-2374 du 22 novembre 1993 et notamment ses articles 13 et 19,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 85-26 du 2 juillet 1985 relative aux ressources du fonds national de garantie telle que modifiée par la circulaire n° 88-27 du 15 novembre 1988,

Vu la convention passée entre le ministère des finances et la société tunisienne de réassurances Tunis-Ré en date du 18 juin 1994 confiant à cette dernière la gestion du fonds national de garantie,

Décide :

Article premier. - Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la circulaire n° 85-26 du 2 juillet 1985 relative aux ressources du fonds national de garantie sont abrogés et remplacés par les dispositions qui suivent :

Art. 2. (nouveau) - Le montant de la commission de garantie sur les découverts bancaires doit être déclaré à la société tunisienne de réassurances "Tunis-Ré" au titre de chaque trimestre calendaire et viré au compte du fonds national de garantie ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie au courant du mois suivant la fin du trimestre considéré au moyen d'un ordre de virement conforme au modèle joint en annexe.

Art. 3. (nouveau) - Le fonds national de garantie est alimenté également par une contribution des bénéficiaires des prêts éligibles à sa garantie prélevée par les banques et versée audit fonds dans les conditions et selon les modalités arrêtées par circulaire du ministère des finances.

Art. 2. - La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa notification.

BANQUE

Date 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**ORDRE DE VIREMENT**

Ordinaire 

|  |
|--|
|  |
|--|

  
Téléphone 

|  |
|--|
|  |
|--|

A Monsieur le Directeur du Comptoir de la Banque Centrale de Tunis à Tunis,

Donneur d'ordre .....

N° de compte ..... 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

 Clé 

|  |
|--|
|  |
|--|

(60)

Nous vous prions de virer, par le débit de notre compte susvisé, le montant ci-après :

Montant en chiffres

Montant en lettres .....

.....

Libellé : 

|  |
|--|
|  |
|--|

| Code de la Banque | Nature de l'opération | Période     |             | Référence du bordereau adressé à Tunis-Ré |               |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|
|                   | COMMDEC (1)           | Du JJ.MM.AA | Au JJ.MM.AA | Numéro                                    | Date JJ.MM.AA |
|                   |                       |             |             |                                           |               |

Nombre de positions : 10

10

8

8

10

8

Au profit du fonds national de garantie dont le compte est ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie sous le

numéro ..... 

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 4109 | 006 | 000 |
|------|-----|-----|

(61)

Signature

.....  
(1) COMMDEC : Commission sur le découvert

---

**Circulaire aux intermédiaires agréés n° 94-07 du 31 mai 1994, relative aux transferts au titre des opérations courantes relatives au transport international (1)**

**Circulaire aux intermédiaires agréés n° 94-09 du 22 juin 1994, relative aux investissements à l'étranger (1)**

**Circulaire aux intermédiaires agréés n° 94-13 du 7 septembre 1994, relative à l'importation, cession, reconversion et réexportation des devises par les voyageurs (1)**

**Circulaire aux intermédiaires agréés n° 94-14 du 14 septembre 1994, relative au règlement financier des importations et des exportations de marchandises (1)**

.....  
(1) Ces circulaires sont publiées en annexe de ce numéro du JORT.

---

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 20 décembre 1995" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|